

1500009-07.2021.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON LUIS MALAQUIAS e outro

CONCLUSÃO

Em 26 de julho de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

2ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500009-07.2021.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500009-07.2021.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON LUIS MALAQUIAS e outro

CONCLUSÃO

Em 26 de julho de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, subscrevi.

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

CARLOS RODRIGUES ALVES foi denunciado por incorrer no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, enquanto WASHINGTON LUIS MALAQUIAS pela prática dos crimes previstos no artigo 28 da Lei 11.343/06, artigo 329, caput, e artigo 129, §1º, inciso I, e § 12, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque 1) no dia 23 de janeiro de 2021, às 15h26min, na Rua Fortaleza, nº 25, Jardim Nova Redenção, nesta cidade e comarca de Itápolis, o corréu Carlos Rodrigues foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, para venda clandestina, 06 gramas da droga Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como "Maconha", bem como vendeu 3,2 gramas da mesma droga, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; 2) nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o corréu WASHINGTON trazia consigo, para consumo pessoal, 3,2 gramas de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como "Maconha", acondicionada em invólucro plástico substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; 3) o corréu WASHINGTON se opôs, mediante violência, a execução de ato legal contra o funcionário público Genilson Jorge Mateus, que exerce função de Policial Militar e que era competente para executá-lo, ofendendo-lhe a integridade corporal, causando-lhe lesão corporal de natureza grave, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 13/14. Autos de constatação preliminar nas fls. 19/20. Laudos periciais nas fls. 86/91, 103/104 e 119/120.

Notificações pessoais em fls. 175 e 247.

Defesas escritas às fls. 183/184 e 200/202.

A denúncia foi recebida em 04 de outubro de 2021 (fls. 127/128).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas e interrogados os réus.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. As Defesas Técnicas, por sua vez, bateram pela absolvição; em caráter subsidiário, pela desclassificação para a figura típica do art. 28 da Lei de Drogas (Carlos Rodrigo).

É o relatório. Fundamento e decido.

O pleito ministerial merece parcial acolhimento.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, autos de constatação preliminar de fls. 19/20 e laudos periciais de fls. 86/91, 103/104 e 119/120.

Quanto à autoria, as testemunhas Pedro Paulo Rodrigues e Franciscato Claro, Policiais Militares, esclareceram, de modo uníssono, que realizavam patrulhamento em conhecido ponto de comercialização de drogas. Viram Washington e Carlos Rodrigo (vulgo "Nego") mantendo contato. Este último recebeu nota de dinheiro, entregando algo em troca. Abordaram Washington nas proximidades. Trazia consigo 01 porção de maconha. Confessou ter adquirido a droga de "Nego", logo antes, despendendo R\$ 10,00 (dez reais). Retornaram, encontrando o acusado defronte à sua residência. Submetido a revista pessoal, localizaram 02 porções de maconha idênticas à transacionada com Washington, escondidas em sua cueca.

Por sua vez, a testemunha Genilson Jorge Mateus, Policial Militar, compareceu ao locus delicti para prestar apoio aos colegas de farda. Permaneceu junto a Washington, enquanto os demais realizavam a prisão de Carlos. Todavia, em certo momento, o corréu Washington logrou fugir. Genilson partiu no seu encalço.

Encontrou-o em sua própria residência. Foi necessário o emprego de força física para conter o réu. O PM sofreu fratura no dedo da mão, ao prendê-lo na algema utilizada para o controle de Washington.

Bem se percebe que os depoimentos ofertados pelos agentes da lei são firmes e coesos, não merecendo desconfiar ou descrédito.

Neste sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Min. Celso de Mello)".

Interrogado, Washington Luis Malaquias confessou ter adquirido a maconha de Carlos Rodrigo. Era a segunda vez que negociava a compra de entorpecente com "Nego". Tentou fugir, pois amedrontado com a possibilidade de retornar ao cárcere. Em nenhum momento investiu contra os policiais militares. Não tencionou machucar quem quer que seja.

Tal relato, em todo harmônico com as palavras das testemunhas policiais, isola e desacredita a escusa genérica ofertada por Carlos Rodrigo Alves.

Com efeito, imperioso sublinhar que o estado flagrancial se deu em função do acusado ter sido visto comercializando maconha diretamente com usuário (Washington).

Carlos escondia junto às partes íntimas frações da mesma droga, possuindo embalagens e dimensões idênticas à unidade localizada com o aquele.

O próprio traficante (Carlos) assinalou que possui vínculo próximo com o comprador do narcótico (Washington), o qual, por sua vez, afirmou com plena convicção ter adquirido o estupefaciente da pessoa de "Nego".

Nesta esteira, impossível sufragar a tese absolutória.

Tampouco esposar perspectiva de atipicidade material face à ínfima quantidade do tóxico.

Isto porque, repita-se, flagrado em pleno ato de mercancia espúria, a tradição de uma, algumas ou várias unidades da substância viciante em nada altera a caracterização do tipo legal de crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

No mais, tangente ao suposto delito de resistência, infere-se que o denunciado Washington se limitou a empreender fuga, ato de puro desespero, ante o temor de eventual prisão. Não praticou desforço físico ou verbalizou ameaça contras os agentes policiais. O trauma sofrido por Genilson Jorge Mateus foi acidental, ocorrido durante a perseguição e captura do imputado.

Logo, descabe cogitar, igualmente, de ofensa voluntária e consciente à integridade do agente de segurança pública (art. 129, § 12, CP).

Incontornável o édito condenatório, nos termos retroalinhavados, passa-se à dosagem das penas, atendendo ao disposto no artigo 5º, XLVI, da CF, e artigo 68 do CP.

Na primeira etapa do processo de dosimetria, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se as penas básicas no piso legal.

Carlos Rodrigo é reincidente (fl. 50), impondo-se agravamento da sanção intermediária em 1/6 (um sexto).

Sem embargo, tratando-se de condenação definitiva a pena isolada de multa, ausentes elementos outros de efetiva dedicação a atividades criminosas de relevo – e comungando da percepção de que a isolada menção de Washington quanto a compra anterior de drogas junto ao sentenciado não se mostra suficiente para ilidir a benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 – mister a diminuição da reprimenda no patamar máximo de 2/3 (dois terços), dadas as circunstâncias concretas do episódio, máxime a natureza e quantidade da substância apreendida.

Nesta esteira, fixa-se como definitiva a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, acrescida do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP, estabeleço, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime aberto, seguindo entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, que, no HC 111.840, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para:

A) CONDENAR CARLOS RODRIGUES ALVES à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06;

B) CONDENAR WASHINGTON LUIS MALAQUIAS pela prática do crime previsto no artigo 28, “caput”, da L. 11.343/06, aplicando a pena de advertência, prevista no inciso I da norma em destaque, resposta adequada e proporcional à gravidade do fato em apreço;

C) ABSOLVER WASHINGTON LUIS MALAQUIAS da prática dos crimes previstos nos artigos 329, caput, e 129, §1º, inciso I, e § 12, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, e considerando o teor da Resolução nº 5 de 2012 do Senado Federal, substituo a pena privativa de liberdade fixada em desfavor de CARLOS RODRIGO ALVES por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma estabelecida pelo art. 46 do Código Penal e 149 e ss. da Lei de Execuções Penais, e por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, a ser revertido a entidade pública ou privada com destinação social, indicada oportunamente pelo juízo da execução.

Concedo-lhes, ainda, o direito de recorrerem em liberdade.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada, se o caso, a gratuidade judiciária.

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF; b) oficie-se ao IIRGD, para ciência e registro deste julgamento.

Itapolis, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA